

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 274

El día viernes 15 de julio de 2016, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Diego Cavallero.

Colegio de Ingenieros Civiles: Ausente con aviso.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Carla Livelli, concejal en representación de la mayoría. Ausente, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental. Ausente con aviso, Directora de Obras Privadas.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Sin designar asesor del Concejo de Representantes. Nazareth Paz Margonari, dibujante.

Visitantes: Graciela Merlo. Fernando Rodríguez Queijó, asesor del concejal Cuevas.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del Acta N° 273
- Reunión con ASHOGA: Propuesta de ordenanza un piso más para hoteles.
- Observaciones en zonas R: amenities en zonas R.
- Compensación: síntesis y gráfico.
- Respuesta a vecinos de Altos de las Vertientes sobre área protegida y ordenanza N° 6010.
- Avances anteproyecto en el Castillo Garlot.

En primer lugar dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Comienzan con el tratamiento del primer tema del orden del día, estaba prevista una reunión con los representantes de ASHOGA, quienes enviaron una nota pidiendo disculpas por no poder asistir, y poniéndose a disposición para un próximo encuentro. Resuelven reunirse el próximo viernes.

Prosiguen con el tratamiento de la propuesta de permitir un piso más para habitaciones en el caso de los hoteles o utilizar el espacio destinado a las amenities para habitaciones¹.

Martínez manifiesta que quedaron dos posiciones bien marcadas, por un lado, los Colegios de Ingenieros, Técnicos Constructores y Arquitectos, que permitirían un piso más, más medio de amenities en el AC, y a lo que el Colegio de Arquitectos sumaría a las demás zonas. Y por el otro la de CEPIA, ADARSA y Asociación Inmobiliaria que plantean que el piso extra vaya por concertación. Bina dice que no queda claro qué opinan, pregunta si acuerdan que el 50 por ciento de los amenities se cambian por habitación.

CEPIA acuerda con el cambio de usos de amenities por habitaciones en un 50 por ciento y relocalizarlo en otro espacio. Deben garantizar que los amenities no se pierdan.

Eduardo Vega manifiesta que si los hoteles ponen amenities en el último piso, necesitan ese espacio libre. Es una cuestión de diseño. Bina explica que no cambiaría la altura máxima, sería un cambio de uso y una ocupación del 100 por ciento que complete la planta. La Directora de Planeamiento explica que los hoteles siempre habían podido hacer un piso más, luego se modificó un párrafo del Código y quedaron limitados.

¹ ANEXO I. Síntesis sobre ordenanza para hoteles

Laura Colladón explica la posición de ADARSA, consideran que los hoteles entrarían en el mecanismo de concertación por ser de interés público. Martínez expresa que el proyecto de ordenanza no estaría reflejando la propuesta de los tres Colegios, que plantean más metros cuadrados, permitiendo un piso más.

Bina explica que la propuesta de mínima sería el cambio de uso de medio piso de amenities por habitaciones y la de máxima es permitir un piso más para habitaciones, más el actual medio piso de amenities, directamente por norma. Cree que es necesario llegar a un consenso, un punto intermedio, que podría ser el cambio de amenities por habitaciones con una ocupación del 100 por ciento de la planta, relocalizando los servicios en PB. Debaten. Esperarán antes de definir a la reunión con los hoteleros para el próximo viernes.

Prosiguen con el siguiente tema del orden del día, las observaciones a la ordenanza de zonas R, en especial acerca de si van a seguir permitiendo el piso de amenities en toda la ciudad para los edificios de vivienda colectiva.

La asesora técnica, Mónica Martínez comenta que a partir de la reunión con el Colegio de Arquitectos, detectaron que se están aprobando amenities en las actuales zonas B. En este sentido surgieron dudas y discusiones dentro de la Unidad Técnica, ya que el dictamen de zonas R del CUPA no se preveía aprobar amenities en las futuras zonas R (residenciales).

Eduardo Vega recuerda que los amenities se permitían en zona AC y corredores. En el caso de los hoteles, les permitían los amenities sobre PB y PA. Pero no para el caso de viviendas en zonas R. Personalmente acuerda con permitir los amenities, lo analizará mejor con su institución.

Bina plantea que ese piso de amenities no debería ser del 50 por ciento de la planta inmediata inferior, es necesario establecer una superficie máxima, proporcional a la cantidad de departamentos, a fin de evitar que se hagan viviendas dentro de ese último piso.

Los presentes debaten sobre el tema, observan cómo se aplica la ordenanza. Analizan algunos casos. Se comprometen a traer la posición institucional acerca del piso de amenities en los edificios de vivienda colectiva de toda la ciudad.

Pasan al siguiente tema, la compensación, se presenta una síntesis y gráfico. Dan lectura al proyecto de ordenanza que se adjunta a la presente acta².

Martínez considera que para evaluar la compensación debería analizar en qué casos y cómo se aplica, no cree que sea un mecanismo para generalizar. El retiro lateral sólo funcionaría en una zona comercial, y si esos espacios liberados se transforman en galería, como zonas de uso público. Pero en los pocos casos donde se aplicó la compensación, eso no se ha logrado. Es un modelo a aplicar en pleno centro, ideal para generar galerías comerciales y paseos, e ir coordinando los nuevos proyectos, que se abran hacia el paseo.

Los presentes debaten y analizan las diferentes posibilidades. Liliana Bina dice que es necesario analizar, evaluar y realizar un relevamiento fotográfico de los proyectos aprobados y construidos con compensación para saber cómo realmente ha funcionado. Comparar con lo que hubiera sido sin compensación, hay que darse el tiempo de analizarlo.

La Directora de Planeamiento considera que deberían tener una norma que resuelva la compensación y piso de hoteles para que no vaya todo a concertación porque sería muy difícil de aplicar. Plantea que debería resolverse en Obras Privadas con dictamen del CUPA.

Debaten sobre distintas posibilidades, consideran que dejar tres metros libres es mejor que medianeras ciegas. El Colegio de Arquitectos acuerda con este punto, pero que deberían contemplar la posibilidad de apoyarse de un solo lado, sobre medianeras preexistentes. Bina responde que para ello deben ver caso por caso, con un protocolo general y un mecanismo que prevea el paso por Obras Privadas y por el CUPA. Cambiando la distribución pero manteniendo los mismos metros construidos,

² ANEXO II

eso lo puede aprobar directamente Obras Privadas. Con la compensación no hay plusvalías.

Además, plantean que es necesaria una leyenda en la carátula del plano para que no se pueda construir en el terreno liberado, que sea espacio público. Otros aspectos a considerar serían las terrazas verdes y jardines verticales, evitar la impermeabilización total del terreno para poder plantar árboles.

Los presentes debaten sobre distintas posibilidades. Bina señala que con la compensación se pretende lograr mejores proyectos, más calidad ambiental, mayor iluminación y ventilación. Plantean el tema de la rentabilidad de los edificios en altura. Cavallero explica los mayores costos de construir en altura, pero se compensa porque se vende más rápido el departamento, ya que tiene mayor calidad ambiental y de habitabilidad.

Solicitan que las instituciones traigan su posición para el próximo encuentro, y clarifique si acuerdan o no con la propuesta. Observan nuevamente el proyecto de ordenanza. Bina propone hacer una ordenanza con tres puntos: 1 - Poner una leyenda en la carátula que deje constancia de la compensación; 2 - Garantizar que si la superficie es impermeable tenga terraza verde y 3 - Exigir que espacio liberado en el frente hacia la vereda sea de uso público.

La directora manifiesta que es urgente acordar y enviar el dictamen de hoteles y el de compensación.

Siendo las 10:45 Eduardo Vega manifiesta que debe retirarse, antes de hacerlo expresa respecto a la respuesta a los vecinos de Altos de las Vertientes, que en su opinión, el CPUA no debería responder. Cree que esa nota debería estar dirigida al Concejo de Representantes. Bina no coincide, considera que el CPUA debe responderle a los vecinos. Discuten al respecto.

Se presentan dos modelos de nota con posibles respuestas. Bina no lo mandaría a Asesoría Letrada, en todo caso haría una reunión para consultar personalmente las dudas. La arquitecta considera que si en cuatro años no comenzó la obra, debería caerse el permiso.

Dan lectura a las dos notas elaboradas. Proponen reunirse con Asesoría Letrada a fin de poder responder a los vecinos con mayor precisión y seguridad. Bina propone pedir una reunión conjunta con Asesoría y con la Comisión de Control. Laura Colladon plantea que deberían asistir los vecinos, los demás no acuerdan, creen que primero se reúna la Comisión Plenaria. Debaten y acuerdan con reunirse primero con asesoría, realizarán un anota pidiendo el encuentro y una respuesta a los vecinos informando que se está avanzando en ese sentido.

Por último, abordan el siguiente tema del orden del día, el ante-proyecto presentado para el terreno donde se localiza el Castillo Garlot, en Villa del Lago. La Directora de Planeamiento comenta que se reunió con el Estudio Taranto y les comentó algunas observaciones. Ella argumentó sobre el valor patrimonial y paisajístico del Castillo y les propuso que lo donen al municipio, ante lo que los proyectistas manifestaron su acuerdo.

Siendo las 11:00 y sin más temas que tratar, se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Comienzan con el tratamiento del primer tema del orden del día, la reunión con los representantes de ASHOGA se pasa para el próximo viernes.

Prosiguen con el tratamiento de la propuesta de permitir un piso más para habitaciones en el caso de los hoteles o utilizar el espacio destinado a las amenities para habitaciones.

Martínez manifiesta que quedaron dos posiciones bien marcadas, por un lado, los tres Colegios que permitirían un piso más medio de amenities en el AC, y a lo que el Colegio de Arquitectos sumaría a las demás zonas. Y por el otro, la de CEPIA, ADARSA y Asociación Inmobiliaria que plantean que el piso extra vaya por

concertación. Bina pregunta qué opinan si el 50 por ciento de los amenities se cambian por habitación.

CEPIA acuerda con el cambio de usos de amenities por habitaciones en un 50 por ciento y relocalizarlo en otro espacio. Deben garantizar que los amenities no se pierdan.

Bina explica que no cambiaría la altura máxima, sería solo un cambio de uso y una ocupación del cien por ciento que complete la planta. Explica que los hoteles siempre habían podido hacer un piso más, luego se modificó un párrafo del Código y quedaron limitados.

Colladón reitera la posición de ADARSA, consideran que los hoteles entrarían en el mecanismo de concertación por ser de interés público. Martínez expresa que el proyecto de ordenanza no estaría reflejando la propuesta de los Colegios, que plantean más metros cuadrados, permitiendo un piso más.

Bina explica que la propuesta de mínima sería el cambio de uso de medio piso de amenities por habitaciones y la de máxima es permitir un piso más para habitaciones, más el actual 50 % de amenities, directamente por norma. Cree que es necesario llegar a un consenso, un punto intermedio, que podría ser el cambio de amenities por habitaciones con una ocupación del 100 % de la planta, relocalizando los servicios en PB. Debaten. Esperarán antes de definir a la reunión con los hoteleros.

Prosiguen con el siguiente tema, las observaciones a la ordenanza de zonas R, en especial acerca de si van a seguir permitiendo el piso de amenities en toda la ciudad para los edificios de vivienda colectiva.

Martínez comenta que a partir de la reunión con el Colegio de Arquitectos, detectaron que se están aprobando amenities en las actuales zonas B. En este sentido surgieron dudas y discusiones dentro de la UT, ya que el dictamen de zonas R del CUPA no se preveía aprobar amenities en las futuras zonas R.

Vega recuerda que los amenities se permitían en zona AC y corredores. En el caso de los hoteles, les permitían los amenities sobre PB y PA. Pero no para el caso de viviendas en zonas R.

Bina plantea que ese piso de amenities no debería ser del 50 por ciento de la planta inmediata inferior, es necesario establecer una superficie máxima, proporcional a la cantidad de departamentos, a fin de evitar que se hagan viviendas dentro de ese último piso.

Los presentes debaten sobre el tema, observan cómo se aplica la ordenanza. Analizan algunos casos. Se comprometen a traer la posición institucional acerca del piso de amenities en los edificios de vivienda colectiva de toda la ciudad.

Pasan al siguiente tema, la compensación, se presenta una síntesis y gráfico. Dan lectura al proyecto de ordenanza que se adjunta a la presente acta.

Martínez considera que para evaluar la compensación deberían analizar en qué casos y cómo se aplica, no cree que sea un mecanismo para generalizar. El retiro lateral sólo funcionaría en una zona comercial, para que esos espacios liberados se transformen en galería. Pero en los pocos casos donde se aplicó la compensación, eso no se ha logrado. Es un modelo a aplicar en pleno centro, es ideal para generar galerías comerciales y paseos.

Los presentes debaten. Bina dice que es necesario analizar, evaluar y realizar un relevamiento fotográfico de los proyectos aprobados y construidos con compensación para saber cómo realmente ha funcionado. Cree que deberían tener una norma que resuelva la compensación y piso de hoteles, que no vaya todo a concertación porque sería muy difícil de aplicar. Plantea que debería resolverse en Obras Privadas con dictamen del CUPA.

El Colegio de Arquitectos acuerda que dejar tres metros libres es mejor que medianeras ciegas, pero que deberían contemplar la posibilidad de apoyarse de un solo lado, sobre medianeras preexistentes. Bina responde que para ello deben ver caso por caso, con un protocolo general y un mecanismo que prevea el paso por

Obras Privadas y por el CPUA. Cambiando la distribución pero manteniendo los mismos metros construidos, eso lo puede aprobar directamente Obras Privadas.

Sería necesaria una leyenda en la carátula del plano para que no se pueda construir en el terreno liberado. Otros aspectos a considerar serían las terrazas verdes y jardines verticales, evitar la impermeabilización total del terreno para poder plantar árboles. Bina señala que con la compensación se pretende lograr mejores proyectos, más calidad ambiental, mayor iluminación y ventilación.

Solicitan que las instituciones traigan su posición para el próximo encuentro, y clarifique si acuerdan o no con la propuesta. Observan nuevamente el proyecto de ordenanza. Bina propone hacer una ordenanza con tres puntos: 1 - Poner una leyenda en la carátula que deje constancia de la compensación; 2 - Garantizar que si la superficie es impermeable, tenga terraza verde y 3 - Exigir que espacio liberado en el frente hacia la vereda sea de uso público.

Se presentan dos modelos de nota con posibles respuestas a los vecinos de Altos de las Vertientes. Proponen reunirse con Asesoría Letrada a fin de poder responder a los vecinos con mayor precisión y seguridad. Bina propone pedir una reunión conjunta con Asesoría y con la Comisión de Control. Colladon plantea que deberían asistir los vecinos. Debaten y acuerdan con reunirse primero con asesoría, realizarán un anota pidiendo el encuentro y una respuesta a los vecinos informando que se está avanzando en ese sentido.

Por último, abordan el siguiente tema del orden del día, el ante-proyecto presentado para el terreno donde se localiza el Castillo Garlot, en Villa del Lago. La Directora de Planeamiento comenta que se reunió con el Estudio Taranto y les comentó algunas observaciones. Ella argumentó sobre el valor patrimonial y paisajístico del Castillo y les propuso que lo donen al municipio, ante lo que los proyectistas manifestaron su acuerdo

SÍNTESIS TRATAMIENTO HOTELES

a) Síntesis Proyecto de Ordenanza

Usar el piso de amenities para habitaciones ocupando el 100% de la superficie con retiros escalonados a 45°. La propuesta prevé mantener las amenities en Planta Baja.

b) Síntesis cuadro opinión de las instituciones

ITEM	COLEGIO DE INGENIEROS	COLEGIO DE ARQUITECTOS	COLEGIO DE TECNICOS	CEPIA	ADARSA	ASOCIACION INMOBILIARIA
POR REGULACIÓN ORDINARIA						
AC	1 piso más, más medio piso de amenities	1 piso más, más medio piso de amenities	1 piso más, más medio piso de amenities, con cargo cuando son cadenas internacionales	No	No	No
RESTO CIUDAD	Utilizar el piso de amenities al 100% con habitaciones, con amenities en planta u otro lugar	1 piso más, más medio piso de amenities	En zonas R Utilizar el piso de amenities al 100% con habitaciones , con amenities en planta u otro lugar	No	No	No
POR CONCERTACIÓN						
AC				Por concertación	Por concertación: 1 piso más en toda la Ciudad	Por concertación
RESTO CIUDAD				En toda la Ciudad o en AC?	Por concertación: 1 piso más en toda la Ciudad	En toda la Ciudad o en AC?

c) Puntos en coincidencia de la opinión de las instituciones

Colegio de Ingenieros, Técnicos Constructores y de Arquitectos coinciden en permitir un piso más para habitaciones en el AC, además del piso de amenities.

CEPIA, ADARSA e Inmobiliarios acuerdan con permitir un piso más para hoteles por concertación.

La Directora de Planeamiento insiste en que no se trata de un piso más, la propuesta de mínima con la que todos coincidirían es el cambio de uso de amenities por habitaciones y relocalizar esos servicios en PB.

COMPENSACIÓN

A. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE COMPENSACIÓN PARA AC3 s/la Ordenanza actual

Opción A: por regulación ordinaria con la intervención de Obras Privadas, y con Carátula sobre plano.

4.1.12.1.2.: CONCERTACIÓN POR COMPENSACIÓN DE F.O.S. POR ALTURA

Los proyectos que liberen superficie en Planta Baja, disminuyendo el FOS máximo obligatorio para la zona donde se localicen, podrán compensar esta superficie liberada en más, destinando una superficie equivalente a superficie cubierta sobre la altura máxima permitida para la zona, destinando este espacio libre en Planta Baja a espacio de uso público parquizado integrado a la vereda, con visibilidad desde ésta. Se tendrá especial atención al espacio de uso público resultante: calidad y cantidad, así como su vinculación con el entorno y las veredas y/o calles existentes.

Los proyectos sujetos a compensación de FOS por altura deberán cumplimentar con las siguientes condiciones en relación con la superficie liberada, la superficie cubierta, altura y retiros y cargos compensatorios:

4.1.12.1.2.1. SUPERFICIE LIBRE EN PLANTA BAJA

En la superficie libre de Planta Baja compensada y destinada a **parque** está prohibido realizar construcciones que incrementen el FOS resultante de la compensación.

Esta prohibición deberá constar en carátula de plano a aprobar por parte de la Dirección de Obras Privadas con la siguiente leyenda: *“Proyecto sujeto a Concertación por compensación de FOS por altura –Los abajo firmantes declaran conocer que no se podrá afectar el edificio a futuras ampliaciones de ninguna naturaleza, siendo la infracción en este sentido causal de las sanciones establecidas en el **Código de Faltas Municipal**”*. La referida leyenda deberá ser rubricada por el Propietario y el Profesional actuante.

4.1.12.1.2.2.- SUPERFICIE CUBIERTA MÁXIMA

Los proyectos no podrán superar la máxima superficie cubierta resultante de la aplicación de todos los factores de ocupación vigentes para la zona donde se localice (F.O.S. patios mínimos, perfiles de la edificación).

4.1.12.1.2.3.- ALTURA MÁXIMA:

Los proyectos no podrán superar en más siete (7) metros o dos Plantas, la altura máxima permitida para la zona donde se localicen. En las dos plantas en más a ubicarse sobre la altura máxima permitida para la zona no será exigible el escalonamiento a 45°.

4.1.12.1.2.4.- DE LOS RETIROS:

Los proyectos que se sometan a compensación de FOS por más altura de la edificación, deberán contar con retiros de frente mínimos de seis (6) metros pudiendo liberar una o ambas medianeras con un mínimo de seis (6) metros de retiro a las mismas. Los retiros de contrafrente se determinan por Art. 9.2 y 9.3.-

4.1.12.1.2.5.- DE LOS CARGOS COMPENSATORIOS:

Los proyectos encuadrados en el Inciso 4.1.12.1.2. no tendrán cargos compensatorios adicionales.

4.1.12.1.3.- EDIFICIOS EXISTENTES AFECTADOS POR CAMBIO DE ZONA

Podrán estar sujetos a concertación, los edificios ya construidos que, por cambio de normativa, se vieran afectados por factores que permitan aumentar la altura o el FOS de los mismos. En el caso de construcciones en las que condiciones edilicias preexistentes impidan

por cuestiones estructurales consolidar perfiles escalonados y/o por cuestiones funcionales, aumentar la dotación de cocheras, se podrán concertar condiciones especiales para la adecuación edilicia, siempre que dichas adecuaciones no supongan un perjuicio para terceros y/o impactos negativos en el entorno construido.

4.1.12.1.3.1.- DE LOS CARGOS COMPENSATORIOS:

Los proyectos encuadrados en el Inciso 4.1.12.1.3. no tendrán cargos compensatorios adicionales.

B. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONCERTACIÓN POR COMPENSACIÓN PARA AC3

Opción B: por concertación

En el caso que se resuelva por concertación, se mantendrán las condiciones expresadas en los artículos anteriores, modificando el mecanismo de gestión:

El mecanismo de la concertación por compensación se resolverá a criterio de la Dirección de Obras Privadas y del Concejo de Representantes, con recomendación del CPUA.

En la caratula de los proyectos presentados por el mecanismo de la compensación, se indicará una leyenda que diga PROYECTO SUJETO A COMPENSACIÓN DE FOS POR ALTURA. (Art. Ord...)

Cada proyecto sujeto a compensación deberá ser aprobado por Ordenanza especial que establezca las condiciones de la compensación, que expresen el interés o beneficio público, conforme alguno de los puntos antes indicados:

- a) compensación de FOS por altura, manteniendo la misma superficie de edificabilidad.
- b) incremento de la superficie libre en PB para uso público;
- c) incremento de la superficie libre en PB como superficie verde;
- a) otros aspectos: terrazas y muros verdes, empleo de fuentes energéticas renovables (consumo propio, producción de excedentes y otros); otros cargos.

Imagen objetivo del resultado espacial esperado por el mecanismo de la compensación

